



PUTUSAN
Nomor 1684 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj ANI RUFA'IDA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 77, RT 010/RW 002, Kelurahan Mojokampung, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Hadiono, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "*Agung Hadiono & Clans*" beralamat di Dusun Besuki, RT 04, RW 002, Desa Besuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK JATIM CABANG BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 70, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang diwakili oleh Tonny Prasetyo dan Erdianto Sigit Cahyono, Para Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa Hak Substitusi kepada Afandi dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Krebangan Selatan, Surabaya;
Para Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



D a n

Drs. H. MAHRUHIN IRFAN, Msi, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto, Nomor 77, RT 010/RW 002, Kelurahan Mojokampung, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebuah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Memerintahkan memberhentikan proses lelang atas obyek sengketa milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan serangkaian tindak perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I memberikan segala hal dokumen terkait perjanjian kredit yang dimaksud dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan obyek sengketa atas perkara ini tidak dapat dilelang karena persyaratan lelang adalah cacat hukum;

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan segala hal yang timbul akibat adanya lelang dan atau hal lain yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* ini dan yang mendapat hak daripadanya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan segala bentuk hal yang timbul atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah batal demi hukum dan merupakan tanggung jawab Para Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan semua dampak hukum yang timbul atas perkara *a quo* ;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, "*ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat keliru pihak (*error in persona*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



1. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan debitur *wanprestasi* sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak dan berwenang untuk melaksanakan penjualan atas obyek sengketa yakni sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 647 seluas 672 m² atas nama Drs. Masruhin Irfan/Penggugat II, sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 911 seluas 291 m² atas nama Drs. Masruhin Irfan/Penggugat II, dan sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 912 seluas 246 m² atas nama Drs. Masruhin Irfan/Penggugat II, yang kesemuanya terletak di Jalan Dr. Cipto Nomor 77, RT 010, RW 002, Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam provisi dianggap berulang dalam pokok perkara;
2. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak baik;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai debitur/Pihak Pertama telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi harus bertanggung jawab dan membayar semua hutang dan/atau kewajibannya sebesar Rp2.515.386.299,54 (dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah lima puluh empat sen) kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan segera dan seketika;

6. Menyatakan bahwa akta-akta dan surta-surat yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Reza P Kalia, S.H., di Kabupaten Bojonegoro berupa:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 2919, tanggal 27 Juli 2006;
 - b. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 567/VII/2007, tanggal 30 Juli 2007;
 - c. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 586/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008;
 - d. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 625/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009;
 - e. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 348/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;
 - f. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 576/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011;
 - g. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 188/V/2012, tanggal 9 Mei 2012;
 - h. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 95/V/2013, tanggal 8 Mei 2013;
 - i. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No 111/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
 - j. Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 604/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015;
 - k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 328/II/2014, tanggal 21 Februari 2014;
 - l. Akta Perjanjian Kredit Nomor 316/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015;
 - m. Segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang terbit yang berkaitan dengan akta perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan pelaksanaan lelang terhadap *objek a quo* pada tanggal 23 Maret 2018 dan 22 Mei 2018 tersebut dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas obyek *a quo* dapat segera melakukan penjualan secara lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara materiil sebesar Rp3.653.279.391,81 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) dan secara immateriil adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bjn., tanggal 7 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 646/PDT/2020/PT SBY., tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bjn *juncto* Nomor 646/PDT/2020/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 646/Pdt/2020/PT.Sby., tanggal 16 November 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.BJN, tanggal 7 November 2018;

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.BJN;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat kesepakatan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 2919, tanggal 27 Juli 2006 beserta turunannya dimana Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur dengan jaminan yang diikat hak tanggungan, dan oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran dan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka terbukti Penggugat telah wanprestasi.
- Bahwa oleh karena Penggugat wanprestasi, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dalam hal ini Tergugat I mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti Hasil Laporan Penilaian Nomor 084/LP.L/HU-SBY/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017 dengan nilai limit untuk SHM Nomor 674, SHM Nomor 911, SHM Nomor 912 secara Kumulatif adalah sebesar Rp4.252.200.000,00 (empat miliar dua ratus

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan jasa KJPP Hari Utomo dan Rekan untuk melakukan penilaian sehingga dalam hal ini Tergugat I telah mempertimbangkan berbagai aspek-aspek serta nilai kepatutan dan kewajaran serta Tergugat II dalam melakukan pelelangan atas obyek gugatan *a quo* juga telah berusaha mencari penawaran yang tertinggi dan telah sesuai dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj ANI RUFA'IDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj ANI RUFA'IDA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1684 K/Pdt/2023